

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 780/2535 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด

ผู้ซื้อ ทรัพย์

นางสาว สุภาณี หิรัญสุขโชติ

บริษัท ต.รวมโชค อาคาร และ ที่ดิน

จำกัด กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินจำนวน 4 แปลงของจำเลยออกขายทอดตลาด เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ประมูลซื้อที่ดินได้ 1 แปลง ส. ประมูลซื้อที่ดินได้ 3 แปลง จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นสั่งใน คำร้องว่านัดไต่สวน สำเนาให้โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ซื้อทรัพย์จากการขาย ทอดตลาดจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านเข้ามาก่อนหรือในวันนัด มิฉะนั้น ถือว่าไม่คัดค้าน ให้ผู้ร้องนำส่งใน 7 วันส. ผู้ซื้อทรัพย์ได้ทราบคำสั่งศาลดังกล่าวแล้ว ไม่ได้แถลงคัดค้านคำร้องของจำเลยก่อนหรือในวันนัดไต่สวนทั้งในวันนัดไต่สวนครั้งแรกส. ผู้ซื้อทรัพย์ก็มาศาลและฟังการพิจารณาโดยตลอดก็ได้แถลงคัดค้านคำร้อง ของจำเลยดังนี้ถือว่าส. ผู้ซื้อทรัพย์ไม่ตั้งใจคัดค้าน ส. ผู้ซื้อทรัพย์ไม่ได้เข้ามาในคดี เกี่ยวกับการร้องคัดค้านการขายทอดตลาดตั้งแต่แรก จึงไม่มีสิทธิที่จะฎีกาคัดค้านคำ

พิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยข้อโต้แย้งระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของส. ผู้ซื้อทรัพย์

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์ขอบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน 5 แปลงของจำเลยที่ 1 มาขายทอดตลาด โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้ 1 แปลงส่วนที่ดินที่เหลืออีก 3 แปลง นางสุภาณีเป็นผู้ประมูลซื้อได้จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้แจ้งวันนัดขายทอดตลาดที่ดินให้จำเลยที่ 1 ทราบ และการขายทอดตลาดเป็นไปโดยมิชอบและฝ่าฝืนกฎหมาย โดยโจทก์กับพวก สมรู้กันประมูลซื้อทรัพย์โดยไม่สุจริตและเจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินทั้ง 4 แปลงในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ขอให้มีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง 4 แปลงดังกล่าว แล้วขายทอดตลาดใหม่

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยที่ 1 ทราบวันนัดขายทอดตลาดทรัพย์แล้วขอให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยทราบวันนัดขายทอดตลาดแล้วและฟังไม่ได้ว่าราคาทรัพย์ที่ขายทอดตลาดต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงและโจทก์ซื้อทรัพย์ไว้โดยไม่สุจริต มีคำสั่งให้ยกคำร้องจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดทั้ง 4 แปลงของจำเลยที่ 1 แล้วให้ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

นางสาวสุภาณีผู้ซื้อทรัพย์สิน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่านางสาวสุภาณีผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดมีสิทธิฎีกาหรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องลงวันที่ 14 มิถุนายน 2531 อ้างว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดนั้น ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไว้ที่หน้าแรกของคำร้องดังกล่าวว่า "นัดไต่สวน สำเนาให้โจทก์เจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านเข้ามาก่อนหรือในวันนัดมิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้านให้ผู้ร้องนำส่งใน 7 วัน" และศาลชั้นต้นได้นัดไต่สวนวันที่ 27 กรกฎาคม 2531 ซึ่งต่อมาพนักงานเดินหมายได้นำหมายนัดแจ้งให้ผู้ซื้อทรัพย์สินทราบ ว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดตั้งสำเนาคำร้องที่ส่งมาพร้อมหมายนี้ โดยส่งให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2531 ปรากฏตามรายงานการเดินหมายเอกสารลำดับที่ 54 ในสำนวน แม้จะปรากฏตามสำเนายหมายนัดเอกสารอันดับ 41 (แผ่นที่ 2) ในสำนวนว่า ในหมายนัดดังกล่าวมิได้แจ้งคำสั่งศาลที่ว่าจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านเข้ามาก่อนหรือวันนัดมิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้านให้ผู้ซื้อทรัพย์สินทราบด้วยก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 ก่อนวันนัดไต่สวน ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ยื่นคำแถลงขออนุญาตถ่ายคำร้องที่จำเลยที่ 1 ร้องคัดค้านการขายทอดตลาดดังกล่าวพร้อมคำสั่งศาลด้วยซึ่งศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถ่าย และผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวไปแล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 นั้นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อทรัพย์สินได้ทราบคำสั่งศาลดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ซื้อทรัพย์สินได้แถลงคัดค้านคำร้องของจำเลยที่ 1 ก่อนหรือในวันนัดไต่สวนแต่อย่างใด ในวันนัดไต่สวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2531 ผู้ซื้อทรัพย์สินก็มาศาลและอยู่ฟังการพิจารณาโดยตลอดก็มีได้แถลงคัดค้านคำร้องของจำเลยที่ 1 ดังนั้นจึงต้องถือว่าผู้ซื้อทรัพย์สินไม่ติดใจคัดค้านตามที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไว้แล้ว ผู้ซื้อทรัพย์สินจึงไม่ได้เข้ามาในคดีเกี่ยวกับการร้องคัดค้านการขายทอดตลาดตั้งแต่แรก ผู้ซื้อทรัพย์สินจึงไม่มีสิทธิที่

จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยข้อโต้แย้งระหว่าง
โจทก์กับจำเลยที่ 1 เท่านั้น ฉะนั้นศาลฎีกาจึงไม่อาจรับวินิจฉัยฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์ได้

พิพากษาให้ยกฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์

(ต้น เวทไวย-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>